

反家暴普法手册 | 澳大利亚

1. 法律框架介绍

1.1 妇女权益相关的综合性法律

1.1.1 澳大利亚联邦 (Commonwealth)

澳大利亚联邦《家庭法 (1975)》，全文，见

<https://www.legislation.gov.au/C2004A00275/latest/text>

澳大利亚联邦《家庭法修正案(家庭暴力和其他措施) (2011)》，全文，见

<https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00189>

1.1.2 澳大利亚各州 (States and Territories)

1. 首都领地(Australian Capital Territory): 《反家庭暴力法 (2016)》，全文，见

<https://www.legislation.act.gov.au/View/a/2016-42/current/html/2016-42.html>

2. 新南威尔士州(New South Wales): 《(家庭和个人暴力)刑事法案 (2007)》，全文，见

<https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2007-080>

3. 维多利亚州(Victoria): 《家庭暴力保护法 (2008)》，全文，见

<https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/family-violence-protection-act-2008/053>

4. 昆士兰州(Queensland): 《家庭暴力保护法 (2012)》，全文，见

<https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-2012-005>

5. 北领地(Nothern Territory): 《反家庭暴力法 (2007)》，全文，见

<https://legislation.nt.gov.au/en/Legislation/DOMESTIC-AND-FAMILY-VIOLENCE-ACT-2007>

6. 南澳(South Australia): 《(家庭暴力)法律修正案 (2018)》，全文，见

[https://www.legislation.sa.gov.au/lz?path=%2FV%2FA%2F2018%2FSTATUTES%20AMENDMENT%20\(DOMESTIC%20VIOLENCE\)%20ACT%202018_38](https://www.legislation.sa.gov.au/lz?path=%2FV%2FA%2F2018%2FSTATUTES%20AMENDMENT%20(DOMESTIC%20VIOLENCE)%20ACT%202018_38)

7. 西澳(Western Australia): 《家庭暴力立法改革法案 (2020)》，全文，见

[https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_43019.pdf/\\$FILE/Family%20Violence%20Legislation%20Reform%20Act%202020%20-%20%5B00-00-00%5D.pdf?OpenElement](https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_43019.pdf/$FILE/Family%20Violence%20Legislation%20Reform%20Act%202020%20-%20%5B00-00-00%5D.pdf?OpenElement)

8. 塔斯马尼亚州(Tasmania): 《反家庭暴力法 (2004)》，全文，见

<https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-2004-067>

1.2 人身保护令

1. 请注意，澳大利亚各州对于人身保护令的特定名称有所不同：
 - a. 首都地：保护令 (Protection Orders)
 - b. 新南威尔士州：暴力逮捕令 (Apprehended Violence Orders/Apprehended Personal Violence Orders)
 - c. 维多利亚州：干预令 (Family Violence Intervention Orders)
 - d. 昆士兰州：保护令 (Protection Orders)
 - e. 西澳：暴力限制令 (Violence Restraining Orders)
 - f. 南澳：干预令 (Intervention Orders)
 - g. 塔斯马尼亚：家庭暴力令 (Family Violence Orders)
 - h. 北领地：家庭暴力令 (Domestic Violence Orders)
2. 新南威尔士州(New South Wales): 《(家庭和个人暴力)刑事法案 (2007)》第 5 条 (家庭关系的定义), 第 16 条 (人身保护令的申请条件), 第 17 条 (法院对于人身保护令批准规则), 见 <https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2007-080>

1.3 婚姻

1.3.1 结婚

澳大利亚联邦《婚姻法 (1961)》(Marriage Act 1961 (Cth)) Part IV 举行婚礼 (**Solemnisation of marriages in Australia**), Part V 国防军成员的海外婚姻 (**Marriages of members of the Defence Force overseas**), Part VA 海外婚姻的确认 (**Recognition of foreign marriages**) 见: <https://www.legislation.gov.au/F2017L01359/latest/text961>

澳大利亚联邦《婚姻条例 (2017)》(Marriage Regulation 2017 (Cth)) 全文, 见: [https://www.legislation.gov.au/F2017L01359/latest/textMarriage Regulations 2017](https://www.legislation.gov.au/F2017L01359/latest/textMarriage%20Regulations%202017)

1.3.2 离婚

澳大利亚联邦《家庭法 (1975)》第六章, 见: <https://www.legislation.gov.au/C2004A00275/latest/text>

1.3.3 子女抚养权/抚养费

澳大利亚联邦《家庭法 (1975)》第七章, 见: <https://www.legislation.gov.au/C2004A00275/latest/text>

1.3.2 伴侣扶养费

澳大利亚联邦《家庭法（1975）》第八章，见：
<https://www.legislation.gov.au/C2004A00275/latest/text>

2. 您或者您关心的人是否处于家暴之中？

2.1 法律定义

根据澳大利亚联邦《家庭法修正案(家庭暴力和其他措施)（2011）》第 4AB 条规定：家庭暴力是指一个人胁迫或控制其家庭成员(家庭成员)或使该家庭成员感到恐惧的暴力、威胁或其他行为。

2.2 澳大利亚的家暴问题现状

在澳大利亚，根据研究数据显示，三分之一(31.1%)的女性经历过熟人实施的身体和/或性暴力。每 5 名妇女中就有 2 人（39%）自 15 岁起遭受过暴力侵害；每 4 名妇女中就有 1 人（27%）自 15 岁起遭受过同居伴侣的暴力侵害、精神虐待或经济虐待。每 3 名妇女中就有 1 人（31%）自 15 岁起遭受过身体暴力。

五分之一的妇女（22%）自 15 岁起遭受过性暴力。（<https://www.ourwatch.org.au/quick-facts/>）

2.3 常见类型

根据澳大利亚联邦《家庭法修正案(家庭暴力和其他措施)（2011）》第 4AB 条规定：可能构成家庭暴力的行为包括(但不限于)：

- (a)攻击；
- (b)性侵犯或其他性虐待行为；
- (c)跟踪；
- (d)反复贬低嘲讽；
- (e)故意损坏、毁坏财物；
- (f)故意造成动物死亡或伤害；
- (g)不合理地剥夺该家庭成员本应享有的财务自主权；
- (h)在家庭成员完全或主要依靠此人提供经济支持时，不合理地克扣支付其家庭成员或其子女合理生活费用或所需的经济支持；

- (i)妨碍家庭成员与其家人、朋友或文化建立或保持联系的;
- (j)非法剥夺其家庭成员, 或家庭成员的任何家人的自由。

3. 如何寻求法律保护?

3.1 紧急措施

3.1.1 紧急报警电话

- 澳大利亚医疗/警方/消防紧急热线 (24 小时): 000
- **1800 尊重 (1800 Respect)**: 为任何经历过或可能遭受家暴和/或性侵犯的澳大利亚居民提供服务(24 小时): 1800 737 732
- **生命线(Lifeline)**:危机帮助热线, 由受过专业训练的咨询师接电话, 为经历着包括自杀想法在内的心理健康危机的人提供协助(24 小时): 13 11 14
- **远离忧郁(Beyond Blue)**:为与抑郁和焦虑作斗争的人提供支持帮助 (24 小时): 1300 22 4636

3.1.2 留存证据

新南威尔士州(New South Wales)《刑事诉讼法 (1986)》第 4B 部分, 见 <https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1986-209#ch.6-pt.4B>

3.2 人身保护令 (或者其他名称)

3.2.1 简介

在新南威尔士州, 有两种类型的 AVO, 即家庭暴力逮捕令 (apprehended domestic violence orders (ADVOs)) 和人身安全逮捕令 (apprehended personal violence orders (APVOs))。家庭暴力逮捕令 (ADVO) 保护人们免受与他们有家庭关系的人的暴力。

3.2.2 适用条件

新南威尔士州(New South Wales):《(家庭和个人暴力)刑事法案 (2007)》第十六条规定: 在以下情况下, 法院可发出逮捕家庭暴力的命令

(1) 如果法院在权衡各种可能性后，确信与另一人有或曾经有家庭关系的人有合理的理由担心并且事实上担心：

- (a) 另一人对该人犯下家庭暴力罪行，或
- (b) 另一个人从事的行为，而该另一个人
- (i) 恐吓该人或与该人有家庭关系的人，或
- (ii) 跟踪该人。

法院认为，这些行为足以证明有必要发布该命令。

(2) 尽管有第(1)款的规定，但在下列情况下，法院不需要确信将为其发出保护令的人事实上担心会犯下这种罪行，或担心会从事这种行为，只要

- (a) 该人是一名儿童，或
- (b) 法院认为该人的一般智力功能明显低于平均水平，或
- (c) 法院认为
- (i) 该人已不止一次受到被告构成人身暴力犯罪的行为的影响，并且
- (ii) 被告有合理的可能性对该人实施人身暴力犯罪，并且
- (iii) 在这种情况下，为了保护该人免遭进一步的暴力，有必要发出该命令，或
- (d) 法院在权衡各种可能性后认为，该人有合理的理由担心会对其实施家庭暴力犯罪。

3.2.3 申请程序

1. **申请主体：**新南威尔士州《(家庭和个人暴力)刑事法案（2007）》第 48(2)条规定，以下的人可以申请家庭暴力逮捕令（AVO）：

- 受害人：该命令将为其提供保护的人；或
- 受害人的监护人或律师：该命令将为其保护的人的监护人；或
- 警察。

无论 AVO 申请以何种方式发起，它们在法律上具有相同的效力。在 AVO 申请中的被告也可以对受保护的人提出 AVO 申请。这被称为交叉应用程序。

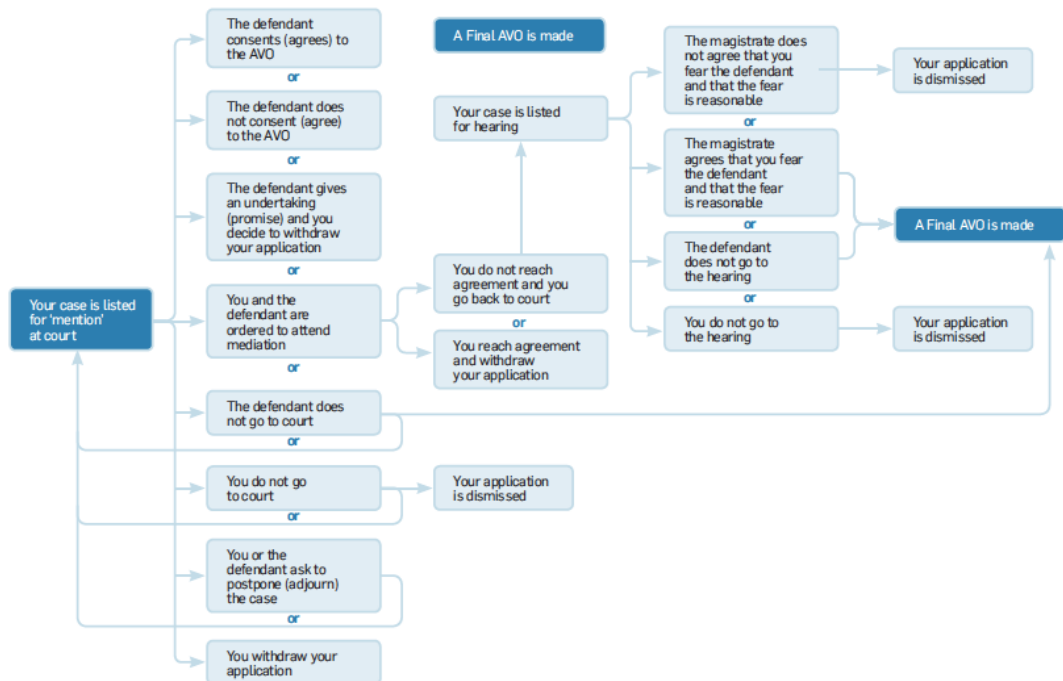
2. **申请程序：**

a. 警察在家暴现场申请临时的 AVO：临时禁制令是指警方为保护某人而申请的临时禁制令，直至法院有机会聆讯有关申请为止。与所有禁制令一样，该禁制令只有在被告收到申请后才可执行。新南威尔士州《(家庭和个人暴力)刑事法案（2007）》第 25 条规定：警察可以通过电话向高级警务人员申请临时 AVO。

b. 当事人直接申请：新南威尔士州《(家庭和个人暴力)刑事法案（2007）》第 52 条允许

受保护人通过提交由地方法院书记官长签署的申请，提出 AVO 申请。个人可以向当地法院登记处寻求帮助，以提出个人的 AVO 申请。有些法院会安排客户亲自见司法常务官，以说明 AVO 的理由和所要求的命令。其他法院可安排与司法常务官进行电话预约，在当面预约前讨论有关事宜。

AVO court process



3.2.4 法律效果

AVO 是法院的民事命令。这不是一项刑事指控，也不会被列入被告的犯罪记录，但如果被告继续从事被禁止的行为，他们可能会因违反 AVO 而被指控犯有刑事罪行。

新南威尔士州《(家庭和个人暴力)刑事法案 (2007)》第 14(1)条规定，故意违反 AVO 中规定的禁止或限制是刑事犯罪，可处以最高 50 个罚款单位或监禁 2 年、或二者共同处罚。第 14(7)条规定，如某人是受保护的人，则该人并不犯协助、教唆、辅导或促成违反条例的罪行。根据第 14(4)条，除非法院另有命令，否则因对他人施暴而被判违反 AVO 的人必须被判处监禁。根据第 14(8)条，警务人员如决定不就某人涉嫌违例而提起刑事诉讼或不就某人提出刑事诉讼，必须作出书面纪录，记录有关理由。

3.2.5 法律依据

新南威尔士州《(家庭和个人暴力)刑事法案 (2007)》第 5 条（家庭关系的定义），第 16 条（人身保护令的申请条件），第 17 条（法院对于人身保护令批准规则），第 48 条（申请家庭暴力逮捕令）见 <https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2007-080>

3.3 庇护

3.3.1 简介

在澳大利亚新南威尔士州，可通过家庭暴力热线(1800 656 463)向避难所申请转介。以下为新南威尔士州的主要庇护所：

- **Staying Home Leaving Violence**：该计划帮助与暴力伴侣或家庭成员分居的 18 岁以上女性（及其子女）安全地留在自己的家中或自己选择的另一个住址中，并将施暴者带离，且帮助该女性寻找新的工作，为其孩子寻找新的学校等。
- **Start Safely**：安全开始计划由新南威尔士州住房部门资助，包括支付租金补贴，以提供短期到中期的财政援助给家庭暴力的受害者，让他们可以有安全感地居住生活。
- **Housing NSW**：新南威尔士州可以为家庭暴力受害者提供紧急住房。这可能包括在旅馆住宿或避难所短暂停留。

3.3.2 适用条件

- **Staying Home Leaving Violence**：该计划帮助与暴力伴侣或家庭成员分居的 18 岁以上女性（及其子女）安全地留在自己的家中或自己选择的另一个住址中，并将施暴者带离。
- **Start Safely**：安全开始计划由新南威尔士州住房部门资助，包括支付租金补贴，以提供短期到中期的财政援助给家庭暴力的受害者，让他们可以有安全感地居住生活。要符合资格，申请人必须：
 - 遭受过家庭暴力；
 - 无家可归或有无家可归的危险；
 - 符合社会住房条件；
 - 能够证明在资助期结束后，她有能力承担私人市场租金；而且
 - 愿意接受相关的支持服务。
- **Housing NSW**：家庭暴力受害者可能有资格获得新南威尔士州住房局的优先住房。

3.3.3 申请程序及链接

- **Staying Home Leaving Violence**：受害人可以自己申请，也可以通过当地政府或相关非政府组织转介：<https://dcj.nsw.gov.au/service-providers/supporting-family-domestic-sexual-violence-services/dfv-programs-funding/staying-home-leaving-violence.html> and Justice (nsw.gov.au)
- **Rent Choice Start Safely**：受害者一般需要在申请中证明自己无家可归或有无家可归的危

险，没有资产或者因为资产总额过低使其有资格申请社会住房，且在补贴期结束后，有能力负担私人市场的租金。有些家暴受害人可能拥有一定的资产，但由于遭遇家暴或者其他无法控制的情况，在中短期内无法动用资产，因而也可能有资格申请该补贴（例如，家暴受害者与加害者共同拥有一套房产，但家事法院已下令禁止该房产在法庭诉讼期间出售）。安全启动补贴是根据收入计算的。领取补贴的申请人需支付全部联邦租金援助津贴，其余收入的 25% 作为租金。FACS 将余额作为补贴直接支付给房地产中介或房东。“安全出发”补贴只会被批准给当事人负担得起的私人所有的出租房。一套负担得起的房产意味着不需要支付超过你收入的 50% 的联邦租金援助。租金补贴最初为期三个月，最多可提供 36 个月。

<https://www.facs.nsw.gov.au/housing/factsheets/start-safelyices> (nsw.gov.au)

- **Housing NSW:** 有资格获得优先住房的申请人会排在名单上其他不属于优先住房名单的人前面。如果您的客户目前住在公共住房，并经历了家庭暴力，他们可以向新南威尔士州房屋管理局申请转移到另一处房产，临时住宿，或协助接管现有的租约（如果他们的名字还没有在租约上）。<https://www.facs.nsw.gov.au/housing/help/applying-assistance/assistance>

3.4 免费法律援助

澳大利亚妇女法律援助中心：<https://domesticviolence.com.au/getting-help/legal-assistance/>

1. 首领地：<https://www.legalaidact.org.au/what-we-do/dv-unit>
2. 新南威尔士州：
 - a. 法律援助：<https://www.legalaid.nsw.gov.au/my-problem-is-about/my-family-or-relationship/domestic-and-family-violence/domestic-violence-support-services>
 - b. 受害者综合援助：<https://www.victimsservices.justice.nsw.gov.au/>
3. 维多利亚州：<https://www.legalaid.vic.gov.au/other-support-violence-abuse-and-personal-safety>
4. 昆士兰州：<https://www.legalaid.qld.gov.au/Find-legal-information/Relationships-and-children/Domestic-and-family-violence>
5. 西澳：<https://www.legalaid.wa.gov.au/find-legal-answers/family/family-violence-and-your-safety/get-help-family-violence-and-your-safety>
6. 南澳：<https://www.sa.gov.au/topics/family-and-community/safety-and-health/domestic-violence-and-sexual-assault/support-services>
7. 塔斯马尼亚：<https://www.legalaid.tas.gov.au/uncategorized/family-violence/>
8. 北领地：<https://www.legalaid.nt.gov.au/legal-information/our-publications/domestic-violence/>

3.5 追究施暴人的刑事责任

3.5.1 施暴人可能涉及的罪名

新南威尔士州《犯罪法案(1900)》(《犯罪法案》)列出了相关的性犯罪范围，包括但不限于：

1. 普通攻击 (common assault)：《犯罪法案》第 61 条规定，故意或不顾后果地攻击别人，使受害人产生对于立即受到非法暴力或未经同意进行身体接触的恐惧，最高可判处两年监禁。
2. 人身攻击导致实际身体伤害 (Assault Occasioning Actual Bodily Harm)：《犯罪法案》第 59 条规定，攻击他人且受害人的伤害超过了轻微伤的程度，或者造成中长期的影响，最高刑罚为监禁 5 年，如团体作案，则最高刑罚为监禁 7 年。
3. 攻击致严重身体伤害 (Assault Occasioning Grievous Bodily Harm)：《犯罪法案》第 33 条等法条规定，攻击他人且使受害人遭受真正严重的伤害，包括骨折，严重烧伤，残疾或严重的毁容，流产或胎儿畸形，或任何严重的身体疾病。最高可判处 25 年监禁。
4. 性侵 (sexual assault)：《犯罪法案》第 61I 条规定，性侵犯发生在一个人在知道另一个人不同意的情况下，未经另一个人的同意与另一个人发生性关系。这种罪行的最高刑罚是 14 年监禁。
2. 严重性侵犯 (aggravated sexual assault)：《犯罪法案》第 61J 条规定，严重性侵犯是指一个人在“加重情节”的情况下与另一个人发生性关系，且未经另一个人的同意。最高刑罚为 20 年监禁。
3. 强迫自我操纵的性侵犯 (sexual assault by forced self-manipulation)：第 80A 条规定，当某人(通过威胁)强迫另一个人进行自我操纵，即由该人操纵的物体插入阴道或肛门时，就会发生这种犯罪。最高刑罚为 14 年监禁，情节加重的可处 20 年监禁，同上。

见：<https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1900-040>

3.5.2 公诉

3.5.2.1 公诉标准：

1. 可公诉罪名 (Indictable offences) 新南威尔士州《1986 年刑事诉讼法》第 3 条规定，“可起诉罪行”为可通过提起公诉的罪行，包括普通法罪行 (<https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1986-209#sec.3>)。简单来说，这类罪名相对较重，最高刑罚范围也跨度极大，可以从最高两年到无期徒刑不等。可公诉罪名也分为两种，一种是可以适用简易程序的可公诉罪名，另一种则不可适用，被称为**严格可公诉罪名 (strictly indictable offences)**。前者如果适用简易程序，且警方没有选择适用可公诉罪名程序，则其诉讼程序和前文所述相同。

- a. 可公诉罪行一般由区域法院或最高法院的法官和陪审团审理，并由刑事检控部检控。
- 2. **简易程序罪名(Summary offences)**: 顾名思义，这类犯罪属于情节较轻的犯罪，最高刑罚一般不会超过最高两年监禁。更多信息请参考：新南威尔士州《简易程序罪名法案（1988）》(Summary Offences Act 1988) <https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1988-025>
 - a. 简易程序罪名是最常见的刑事案件类型，由警方检察官起诉，并由地方法院的治安法官处理。

3.5.2.2 公诉程序

1. 警方及检察官进行调查；2. 简要评估/决定收费；3. 提起诉讼或开始诉讼提交程序；4. 移交程序；5. 听证会；6. 庭审；7. 量刑。

决定向警方报告家庭暴力的人将被要求提供完整而详细的陈述。这一陈述构成了起诉的基础，并被用来解决指控。

3.6 离婚

3.6.1 离婚的类型

- 1. 婚姻确已破裂
- 2. 分居后离婚
- 3. 单方起诉离婚

3.6.2 离婚的依据/条件

澳大利亚联邦《家庭法（1975）》第 48 条规定：联邦巡回法院将在以下情况下作出离婚判决：

- a) 婚姻已不可挽回地破裂(第 48(1)条);而且
- b) 双方已分居，并其后在紧接提出离婚令申请日期前连续不少于 12 个月的时间内分别居住 (《离婚法》第 48(2)条);而且
- c) 如婚姻中有子女，已在所有情况下就该等子女的照顾、福利和发展作出适当安排(第 55A 条)。

离婚不需要夫妻双方同意。根据第 49(1)条，法院可在配偶一方已告知另一方希望分居的情况下，作出离婚令。

3.6.3 离婚的程序

2. 澳大利亚联邦《家庭法 (1975)》第六章, 见:

<https://www.legislation.gov.au/C2004A00275/latest/text>

3. 申请条件: 在澳大利亚, 如果你或你的配偶符合下列情况, 你可以申请离婚:

- a. 将澳大利亚视为你的家, 并打算无限期地生活在澳大利亚, 或者
- b. 通过出生、血统或被授予澳大利亚公民身份成为澳大利亚公民, 或者
- c. 通常需要在澳大利亚居住满 12 个月后才提出离婚。你需要法院相信你和你的配偶已经分开生活至少 12 个月, 并且没有恢复婚姻生活的合理可能性。有可能住在同一个房子里, 但仍然分开生活 (这就是所谓的分居但住在一个屋檐下)。
- d. 如果你在海外结婚, 而你的外国婚姻在澳大利亚是被承认的(根据《婚姻法(1961)》第 VA 部分), 你必须向法院提供一份你的结婚证副本。如果你的结婚证不是英文的, 你需要上传一份结婚证的英文译本, 以及一份由合格翻译人员提供的结婚证宣誓书译本。

3. 申请程序: 离婚申请应使用联邦法院门户网站在线表格在线提交。这允许您在法院的安全网站内访问您的法庭文件, 能够全天候访问法院命令。你可以自己准备离婚申请, 也可以请律师帮你申请。

- a. 申请链接: <https://www.fcfcoa.gov.au/fl/hdi/apply-for-divorce#:~:text=Applications%20for%20divorce%20should%20be,to%20do%20it%20for%20you.>

3.6.4 子女抚养权及抚养费

1. 澳大利亚联邦《家庭法 (1975)》第七章, 见:

<https://www.legislation.gov.au/C2004A00275/latest/text>

2. 根本原则: 在决定是否就儿童作出特定的养育命令时, 法院必须以儿童的最大利益为首要考虑因素。

3.6.5 伴侣扶养费

1. 澳大利亚联邦《家庭法 (1975)》第六章, 见:

<https://www.legislation.gov.au/C2004A00275/latest/text>

2. 在澳大利亚, 法院批准离婚并不决定你的财务、财产、抚养费或抚养孩子的安排。要就这些问题作出安排, 你可以:

- a. 参与争议解决, 以解决或缩小争议的问题
- b. 与配偶达成协议并向法院提交, 即同意令, 或制定育儿计划或财务协议, 或
- c. 如果你和你的配偶不能达成协议(可能有时限制), 向法院寻求命令。
- d. 在批准离婚后, 就大多数财务事宜向法院提出申请的时效期(时间限制)也开始了。除与另一方另有协议外, 多数因婚姻破裂而引起的财务/财产诉讼必须在离婚令生效后 12 个

月内展开。

4. 签证问题

1. 澳大利亚联邦《移民条例》附表 2 规定，以下临时签证持有者如果在他们与担保人在一起超过两年后，经历了家庭暴力，他们依旧可以申请永久居留权

(<https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/domestic-family-violence-and-your-visa/family-violence-provisions>)：

1. 伴侣签证类：签证类别 309、100、820、801 子类；
2. 未婚夫/妻：签证类别 300 子类(特定情况下)；
3. 未成年受抚养儿童：签证类别 445 子类；以及
4. 杰出人才：签证类别 858 子类。

2. 如果家暴受害人不符合家庭暴力条款下的永久签证资格，也可以考虑其他签证选项

(<https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing>)：

- a. 如果他们符合“难民”标准，也就是说，他们有充分的理由害怕因种族原因受到迫害，宗教、国籍、特定社会群体的成员资格或政治观点，并且不能或不愿从母国获得保护。如果他们有充分的理由相信，作为从澳大利亚被遣返到接收国的一个必要和可预见的后果，他们可能会遭受巨大的风险，那么他们可能有资格获得补充保护签证伤害。
- b. 或者，他们可能有资格获得证人保护(贩运)签证、技术签证或学生签证。如欲查询有关详情，请联络入境事务咨询及权利中心。